



Nr. 196 Kabinettsitzung vom 1. Februar 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1374 , Bl. 86 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Rathenau ¹, Köster, Schmidt, Geßler, Radbruch, Giesberts, Groener, Hermes; StS Hemmer, Walther, Huber, Müller, Stieler, von Haniel, Zapf, Frhr. von Welser, von Feldmann; MinDir. Meissner, Müller, Ritter, von Schlieben; Präsident Klett; MinDirig. Schmidt-Elskop; MinR Ritter, Wever; VLegR von Lewinski; RegR Röttgen, Offermann; Admiral Behncke; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Nachtragsetat zum Haushaltsplan für 1921.
2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Zulassung der Frauen zum Richteramt.
3. Entwurf einer Verordnung über Prüfungsgebühren im Kraftfahrzeugverkehr. [...]
4. Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung der Geldstrafen in der Reichsversicherungsordnung und im Versicherungsgesetz für Angestellte. [...]
5. Note der britischen Regierung, betreffend Entdeckung versteckter Waffen und angebliche Behinderung der Kontrolltätigkeit der Überwachungskommissionen.
6. Tätigkeit der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Reichsverwaltung. [abgesetzt]
7. Beseitigung der Hoheitszeichen des früheren Regimes und der Fürstenbilder aus den Amtsräumen und Dienstgebäuden der Reichsbehörden.
8. [Personalsache:] [Ernennung Padbergs zum Ministerialdirektor im Reichspostministerium.]
9. Führung der Reichsdienstflagge auf den Binnengewässern. [...]

¹ Mit Urkunde vom 31.1.1922 war Rathenau zum Reichsminister des Auswärtigen ernannt, mit Urkunde vom 1.2.1922 war Wirth vom gleichen Amte entbunden worden (R 43 I/903 , Bl. 72, 70).

1. Nachtragsetat zum Haushaltsplan für 1921.

Vor Eintritt in die Tagesordnung begründet Ministerialdirektor *von Schlieben* den Nachtragsetat zum Haushaltsplan für 1921 und bittet um die Zustimmung des Kabinetts². Die Zustimmung wird erteilt.

2. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Zulassung der Frauen zum Richteramt.

Der Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* begründet den Entwurf und bittet um die Zustimmung des Kabinetts³. Die Zustimmung wird erteilt.

3. Entwurf einer Verordnung über Prüfungsgebühren im Kraftfahrzeugverkehr. [...]

4. Entwurf eines Gesetzes über Erhöhung der Geldstrafen in der Reichsversicherungsordnung und im Versicherungsgesetz für Angestellte. [...]

5. Note der britischen Regierung, betreffend Entdeckung versteckter Waffen und angebliche Behinderung der Kontrolltätigkeit der Überwachungskommissionen.

[Vortragender] *Legationsrat von Lewinski* trägt den Inhalt der Note vor und schlägt entgegenkommende Antwort vor⁴. *Reichswehrminister Dr. Geßler* warnt davor, über die Bestimmungen des Friedensvertrages gegenüber den Interalliierten Kontrollkommissionen irgendwie hinaus zu gehen. Der *Reichskanzler* macht auf den Wortlaut des Friedensvertrages aufmerksam, der eine verschiedene Auslegung zulasse. Der Reichsminister der Justiz *Dr. Radbruch* betont, daß der Friedensvertrag so gefaßt sei, daß er stets eine für die Kontrollkommissionen vorteilhafte Auffassung zulasse. Der Reichsminister des Auswärtigen, *Dr. Rathenau* hält Entgegenkommen dann für angebracht, wenn der Friedensvertrag keine bestimmte Handhabe zur Ablehnung biete. Reichskanzler *Dr. Wirth* beantragt Absetzung des Punktes von der Tagesordnung. Der Reichsminister des Auswärtigen *Dr. Rathenau* soll die Sache weiter verfolgen und später in einer Chefbesprechung, an der der Reichsschatzminister, der Reichswehrminister und der Reichsminister der Justiz teilnehmen sollen, Mitteilung über ihren Fortgang machen.

² Es handelt sich um den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Feststellung eines fünften Nachtrages zum Reichshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1921 (R 43 I/1374, Bl. 88-93).

³ Der Entwurf in R 43 I/223, R 43 I/1223, Bl. 36-42 ist identisch mit dem dem RT am 25.4.22 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes über die Zulassung von Frauen zu den Ämtern und Berufen der Rechtspflege (RT-Drucks. Nr. 4175, Bd. 372); durch seine Annahme im RT am 1.7.22 konnten gleichzeitig Petitionen entsprechenden Inhalts (RT-Drucks. Nr. 2312 und 2435) für erledigt erklärt werden (RT Bd. 356, S. 8217). Das Gesetz wird am 11.7.22 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 573).

⁴ Es handelt sich um die Note der britischen Regierung vom 19.12.21, die in R 43 I nicht ermittelt werden konnte. Aus mehreren Chefbesprechungen zu diesem Gegenstand (Besprechungen vom 6. 1., 17. 1. und 8.2.22) geht hervor, daß es sich um einen Protest aufgrund von Waffenfunden illegaler Verbände handelt; zum taktischen Vorgehen kristallisiert sich ein Gegensatz zwischen RWeMin. und AA heraus, wie er auch im vorliegenden Kabinettsprotokoll zum Ausdruck kommt (alle Dokumente in R 43 I/415, Bl. 22-28, 37-39, 55 f.). Die von der dt. Reg. erteilte Antwort in R 43 I nicht ermittelt.

6. Tätigkeit der Kommission zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der Reichsverwaltung. [abgesetzt]

7. Beseitigung der Hoheitszeichen des früheren Regimes und der Fürstenbilder aus den Amtsräumen und Dienstgebäuden der Reichsbehörden.

Dieser Punkt der Tagesordnung wird auf Vorschlag des Herrn Reichskanzlers im engen Kreise der Minister beraten. *Reichsinnenminister Köster* fährt in der Einzelbesprechung des vorgelegten Entwurfs fort⁵. *Reichswehrminister Dr. Geßler* trägt erneut seine Bedenken gegen den Entwurf vor. Der *Reichskanzler* schlägt eine allgemeinere Fassung des vorliegenden Entwurfs vor. Der *Reichsinnenminister Köster* betont, daß er bereit sei, den Entwurf nur für Bilder letzter Monarchen anzuwenden. Der *Reichspostminister Giesberts* würde mit einer solchen Fassung grundsätzlich einverstanden sein. Der *Reichsminister des Auswärtigen Dr. Rathenau* schlägt eine Beschränkung des Entwurfs lediglich auf künstlerisch wertlose Bilder vor. Der *Reichskanzler Dr. Wirth* macht darauf aufmerksam, daß es sich bei dem vorliegenden Entwurfe um eine grundsätzliche Entscheidung von schwerwiegender politischer Bedeutung handle. *Reichswehrminister Geßler* macht darauf aufmerksam, daß man es in Bayern bitter empfinden würde, wenn alle Bilder des Königshauses aus den Amtsräumen entfernt würden. *Reichskanzler Dr. Wirth* hält Entgegenkommen durch eine möglichst allgemeine Fassung der Beantwortung der Interpellation für zweckmäßig. Der *Reichsinnenminister Köster* bittet um Rücksichtnahme auf die Gefühle der Arbeiterschaft und wendet sich gegen eine allgemeine Fassung. [...] *Vizekanzler Bauer* schlägt vor, den Entwurf nochmals umzuarbeiten und demnächst erneut zu besprechen.

8. [Personalsache:] [Ernennung Padbergs zum Ministerialdirektor im Reichspostministerium.]

9. Führung der Reichsdienstflagge auf den Binnengewässern. [...]

⁵ Gemeint ist der Entwurf für die Beantwortung der Anfrage Wels und Müller-Franken (siehe Dok. Nr. 195, Anm. 1). Die Antwort hierauf wird schließlich am 3.2.22 in nicht wesentlich geänderter Form erteilt (RT-Drucks. Nr. 3693, Bd. 371). Als positive Maßnahme hatte er RIM den Reichskunstwart beauftragt, für die Ausgestaltung von Amtsräumen in Frage kommendes Material zusammenzustellen; in seinem Schreiben vom 6.1.22 schlug dieser u. a. vor: Reichsdrucke nach graphischen Meisterwerken von Dürer, Schongauer, Holbein, Cranach; photographische Arbeiten der Meißbildanstalt wie der der Stifterfiguren des Naumburger Domes, Innenansichten des Kölner Domes, der Lorenzkirche in Nürnberg, des Straßburger Münsters, der Fachwerkhäuser von Hildesheim, Aufnahmen von Berlin und Umgebung und Meisterwerke deutscher Plastik, wie z. B. die Holzschnitzereien Riemenschneiders. Weiter kämen Bilder großer deutscher Industriebauten, wie der Hamburger Hafen, die deutschen Werften, Werkstätten der Reichswerke und Aufnahmen aus dem Saargebiet und Oberschlesien in Frage. Schließlich solle man auch der Verwendbarkeit des Plakats größere Beachtung schenken (R 43 I/2204, Bl. 200).

Zitierhinweis

Nr. 196 Kabinettsitzung vom 1. Februar 1922, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 532–534 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D196>